

1500386-96.2022.8.26.0288

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... réus.

Referentemente ao crime de roubo majorado, é bem de ver que os elementos de convicção carreados ao feito, notadamente as declarações da vítima, dão conta de que a corré Inez adentrara no imóvel enquanto seu irmão Eglebson permanecera do lado de fora, sendo que logo em seguida também comparecera à residência o acusado Fernando, tendo ambos os réus adentrado na casa e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500386-96.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500386-96.2022.8.26.0288

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

FERNANDO VELOSO MACHADO e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

INEZ DE JESUS FELISBINO, qualificada às fls. 18, FERNANDO VELOSO MACHADO, qualificado às fls. 09, e EGLEBSON NEI FELISBINO, qualificado às fls. 14, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, V e § 2º-A, inciso I c.c art. 61, inciso II, alíneas "c" e "h", todos do Código Penal, e FERNANDO VELOSO MACHADO como incurso, também, no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, pois, segundo consta na denúncia, no dia 6 de maio de 2022, aproximadamente às 5 horas, no interior da residência situada na Rua Jerônimo Bonifácio de Oliveira, nº 168, nesta comarca de Ituverava, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela união de esforços em comum, mediante o emprego de grave ameaça e violência à pessoa, utilizando de uma arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, subtraíram para eles uma espingarda calibre 22, avaliada em R\$ 3.100,00, bem como a quantia aproximada de R\$ 800,00 (oitocentos reais), bens pertencentes a José Duo.

Consta ainda que, no dia 6 de maio de 2022, por volta das 5h40, no interior da residência situada na Rua Miguel Nagib, nº 523, nesta comarca de Ituverava,

FERNANDO VELOSO MACHADO possuía seis munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2022 (fls. 219/220).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls.264/268).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou as alegações finais orais e requereu a procedência da pretensão punitiva (cf. fls. 379/380 e mídia digital).

A defesa técnica do réu Eglebson ofertou as alegações finais às fls. 423/433, prevalecendo a tese no sentido de que se impõe sua absolvição com fulcro no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteou-se a fixação da pena no mínimo legal, bem como a eleição do regime aberto para o cumprimento do suplício.

Já a defesa técnica dos corréus Inez de Jesus e Fernando Veloso ofertaram as alegações finais às fls. 450/453 e às fls. 462/463, respectivamente, filiando-se à tese no sentido de que inexistem elementos idôneos a corroborar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteou-se a fixação da pena no mínimo legal, bem como a eleição do regime aberto para o cumprimento do suplício.

É o sintético relatório. Decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade delitativa restou positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01/08), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 38 e fls. 98), pelo boletim de ocorrência (fls. 102/105), bem como pelo laudo pericial juntado às fls. 377/378.

A autoria, por seu turno, pode e deve ser creditada aos réus.

Referentemente ao crime de roubo majorado, é bem de ver que os elementos de convicção carreados ao feito, notadamente as declarações da vítima, dão conta de que a corré Inez adentrara no imóvel enquanto seu irmão Eglebson permanecera do lado de fora, sendo que logo em seguida também comparecera à residência o acusado Fernando, tendo ambos os réus adentrado na casa e lá permanecido na companhia da increpada, ocasião em que um deles (Fernando) passou a agredir fisicamente o ofendido com uma arma de fogo, tendo os três agentes deixado o imóvel após se apoderarem dos bens discriminados na peça incoativa.

É certo que os denunciados negaram a participação na empreitada delitiva em tela, contudo, não menos certo é que as sobreditas negativas não desafiam a credibilidade esperada. No ponto, o Relatório juntado às fls. 205/209 é claro em relação ao fato de se tratar de uma ação criminoso premeditada, na medida em que as imagens do sistema de monitoramento ali mencionado denotam a relevante circunstância de a corré e seu irmão terem permanecido juntos do lado de fora da residência enquanto o corréu Fernando se dirigia ao local dos fatos, não me parecendo desarrazoado concluir que a relação de "confiança" existente entre o ofendido e a corré facilitara sobremaneira a entrada dos demais agentes na residência em apreço. Aliás, o precitado Relatório autoriza a conclusão de que a corré mentiu ao asseverar que seu irmão comparecera ao imóvel no momento em que ela já se encontrava no interior da casa, isso porque as indigitadas imagens revelam que ambos chegaram juntos à residência do ofendido, tendo a própria denunciada afirmado em solo policial e na fase do contraditório penal que o corréu Fernando participou ativamente da subtração perpetrada com o emprego de arma de fogo.

No duro, difícil acreditar na alegada inexistência de liame subjetivo quando se tem em vista a relevante circunstância de o corréu Fernando residir no imóvel da corré à época dos fatos.

Acresça-se que o ofendido permanecera amarrado durante a empreitada delitiva, cuja restrição da liberdade de locomoção tem o condão de caracterizar a majorante prevista no inciso V do § 2º-A do art. 157 do Estatuto Repressivo.

Noutra quadratura, não subsiste dúvida acerca da prática do crime tipificado no Estatuto do Desarmamento, até porque o acusado Fernando admitira expressamente em solo judicial que era o responsável pelas munições apreendidas nas circunstâncias temporal e espacial narradas na denúncia.

Por fim, não há se falar em indenização mínima no importe de R\$ 3.900,00 (três mil

e novecentos reais), isso porque não se sabe ao certo a quantia em espécie efetivamente subtraída por ocasião da prática surrupiadora, tampouco as condições em que se encontrava a arma de fogo de propriedade do ofendido, a recomendar o revolvimento da controvérsia na esfera cível, se for o caso.

À dosimetria das penas.

Réu Eglebson

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade do réu se insere nos limites previstos para o crime em questão. Há registro de maus antecedentes (fls. 396 – processo 0000846-02.2018.8.26.0288). Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação da pena-base que computo em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da reprimenda, pontuo em desfavor do acusado as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos I (fls. 397 – processo 1500365-28.2019.8.26.0288) e II, "h", do CP pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), computando-a em 06 anos de reclusão e 14 dias-multa. Saliente-se o incabimento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, "c", do CP pelo fato de a denúncia não se referir expressamente à hipótese fática correlata. Na terceira e última fase de dosimetria, à luz da Súmula 443 do STJ, considerando a i) presença de duas causas de aumento de pena e ii) a inferioridade numérica dos agentes, reputo razoável exasperar a reprimenda em 1/3 (um terço), dimensionando-a em 08 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Cabível, ainda, a exasperação da pena com fulcro na majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, a qual torno definitiva em 13 anos e 04 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Dada a situação financeira do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Ré Inez

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade da ré se insere nos limites previstos para o crime em questão. Não há registro de maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação da pena-base que mantenho no mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da reprimenda, pontuo em desfavor da acusada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, "h", do CP, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto), computando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Saliente-se o incabimento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, "c", do CP pelo fato de a denúncia não se referir expressamente à hipótese fática correlata.

Na terceira e última fase de dosimetria, à luz da Súmula 443 do STJ, considerando a i) presença de duas causas de aumento de pena e ii) a inferioridade numérica dos agentes, reputo razoável exasperar a reprimenda em 1/3 (um terço), dimensionando-a em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Cabível, ainda, a exasperação da pena com fulcro na majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, a qual torno definitiva em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa.

Dada a situação financeira da ré, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Réu Fernando

No tocante ao i) delito de roubo, atento às diretrizes previstas no art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade do réu não se insere nos limites previstos para o crime em questão, haja vista a informação de que o denunciado passou a agredir fisicamente a vítima durante a empreitada delitiva em tela, mediante coronhadas contra a sua cabeça, sem que o ofendido tivesse esboçado qualquer resistência à subtração, provocando-lhe os ferimentos pontuados no laudo juntado às fls. 377/378, a caracterizar a maior reprovabilidade da conduta. Há registro de maus antecedentes (fls. 412 – processo 0003871-67.2011.8.26.0288). Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do

ofendido também não deve influir na fixação da pena-base que computo em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da reprimenda, pontuo em desfavor do acusado as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos I (fls. 413 - processo 1500931-74.2019.8.26.0288) e II, "h", do CP pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), computando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa. Saliente-se o incabimento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, "c", do CP pelo fato de a denúncia não se referir expressamente à hipótese fática correlata.

Na terceira e última fase de dosimetria, à luz da Súmula 443 do STJ, considerando a i) presença de duas causas de aumento de pena e ii) a inferioridade numérica dos agentes, reputo razoável exasperar a reprimenda em 1/3 (um terço), dimensionando-a em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Cabível, ainda, a exasperação da pena com fulcro na majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, a qual torno definitiva em 14 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão e 35 dias-multa.

No tocante ao ii) delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, atento às diretrizes previstas no art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade do réu se insere nos limites previstos para o crime em questão. Há registro de maus antecedentes (fls. 412 - processo 0003871-67.2011.8.26.0288). Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação da pena-base que computo em 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção e 11 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da reprimenda, pontuo a circunstância agravante da reincidência (fls. 413 - processo 1500931-74.2019.8.26.0288) e a circunstância atenuante da confissão, as quais serão compensadas com fulcro no art. 67 do CP, tornando-se a pena definitiva em 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção e 11 dias-multa, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Dada a situação financeira do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

i) condenar o réu EGLEBSON NEI FELISBINO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I c.c art. 61, inc. II, alínea "h", todos do Código Penal, às penas 13 anos e 04 meses de reclusão, a serem cumpridos regime fechado, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º do CP, e ao pagamento de 30 dias-multa, no piso legal;

ii) condenar o réu FERNANDO VELOSO MACHADO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I c.c art. 61, inc. II, alínea "h", todos do Código Penal, às penas 14 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, a serem cumpridos regime fechado, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º do CP, e ao pagamento de 35 dias-multa, no piso legal;

iii) condenar o réu FERNANDO VELOSO MACHADO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, às penas de 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção, a serem cumpridos regime semiaberto, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º do CP e da Súmula 269 do STJ, e ao pagamento de 11 dias-multa, no piso legal;

iv) condenar a ré INEZ DE JESUS FELISBINO, qualificada nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I c.c art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, às penas 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, a serem cumpridos regime fechado, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º do CP, e ao pagamento de 23 dias-multa, no piso legal.

Inviável a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, haja vista tratar-se de delito cometido mediante violência, bem assim pelo fato de o suplicio corporal ser superior ao limite legal.

Os sentenciados não poderão recorrer em liberdade, pois responderam presos ao processo criminal, não havendo notícias de substancial alteração da situação fático-jurídica ensejadora da custódia cautelar. À luz de uma visão equilibrada constitucionalmente e consentânea com a funcionalização das normas processuais penais, é cabível, na espécie, a custódia provisória para a garantia da ordem

pública, não a cautelaridade vinculada ao processo em si, mas sim à ordem social propriamente dita.

Dado o momento caótico pelo qual passa a nossa sociedade, em "guerra" contra o banditismo, em se tratando do gravíssimo delito de roubo majorado, diante do decreto condenatório, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem social propriamente dita.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória, com urgência.

Custas ex lege, observando-se a gratuidade concedida aos sentenciados.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, oficiando-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. P.I.C.

Ituverava, 23 de setembro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito